

等 別：高等考試

類 科：不動產估價師

科 目：民法物權與不動產法規（包括不動產估價師法、土地法、平均地權條例、土地稅法及其附屬法規）

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序在試卷上由左至右橫式作答，於本試題上作答者，不予計分。
(二)禁止使用電子計算器。

- 一、依平均地權條例第 22 條規定，都市土地「依法限制建築」或「依法不能建築」，仍作農業用地使用者，徵收田賦。試問：何謂「田賦」？又該法條所稱「依法限制建築」及「依法不能建築」之意涵各為何？請分別說明之。並請就現行不動產法規之規定中，各舉二種屬「依法限制建築」及「依法不能建築」之例。(25 分)
- 二、依平均地權條例之規定，公告土地現值係作為主管機關審核土地移轉現值及補償徵收土地地價之依據。試問：此項公告土地現值如何查估計算？請就現行地價法規之規定，說明並評論之。(25 分)
- 三、土地法第 97 條第 1 項規定：「城市地方房屋之租金，以不超過土地及其建築物申報總價年息百分之十為限。」又同法第 100 條規定：「出租人非因左列情形之一，不得收回房屋：一、出租人收回自住或重新建築時。…。」試問：此二法條中所稱「房屋」，其意涵是否相同？請附具理由申論之。(25 分)
- 四、共有土地之共有人，依土地法第 34 條之 1 第 1 項規定，出賣共有土地之全部時，不同意出賣之他共有人可否就該共有土地主張優先購買權？試申論之。(25 分)